

Instruktion - Skadestånd

När ska denna rutin användas?

När en person kontaktar kundservice och har frågor gällande hur man gör en skadeståndsanmälan eller har frågor kring ett pågående skadeståndsärende.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän information
2. Skadeståndsanmälan
3. Pågående ärende
4. Utbetalning
5. Beslut
6. Ordinarie skadestandsregler
7. Skadestånd vid strömavbrott
8. Exempel på ersättningsbara skador
9. Kontaktuppgifter
10. Samarbetspartners
11. Elektrikerfakturor vid strömavbrott
12. Frågor och svar

Rutin för respektive ärende

Allmän information

En privatperson kan få ersättning för faktiska kostnader som uppstått i samband med, eller till följd av, ett avbrott eller skador som uppkommit när Ellevio har utfört ett arbete. Inkomstbortfall och eget arbete räknas som faktiska kostnader.

Ellevio ersätter endast sveda och värk vid fastställd personskada, om personen fått en personskada är det viktigt att personen uppsökt läkare/sjukvård och fått detta dokumenterat.

Om en person anlitat till exempel en elektriker får elektrikern inte skicka en faktura till Ellevio, detta då Ellevio inte har ett avtal med elektrikern och då Ellevio behöver göra en utredning av ärendet innan eventuell utbetalning kan göras. Personen får själv betala fakturan och ta med kostnaden i sitt skadeståndsanspråk.

För företag gäller andra villkor, se Ellevios avtalsvillkor.

Personen bestämmer själv om personen vill göra sin skadeståndsanmälan till Ellevio eller till sitt försäkringsbolag. Om personen har gjort anmälan till sitt eget försäkringsbolag och kontaktar kundservice för att försäkringsbolaget vill ha underlag/rapport med orsak till avbrottet ska kundservice i första hand

lägga ett ärende i BOSSE "Frågor ej akuta". I andra hand ska kundservice kontakta Driftstöd, se kontaktlistan.

Om det betalas ut avbrottsersättning och personen/företaget även får skadestånd kommer beloppet på avbrottsersättningen räknas av från skadeståndet. Detta innebär att skadeståndsansättningen minskas med det belopp som utbetalas i avbrottsersättning.

Personen måste göra sin skadeståndsanmälan senast 2-3 år från det att personen fick kännedom om skadan, detta kallas preskriptionstid. Tiden varierar beroende på vilket ansvar skadan grundar sig på. För skador som regleras utifrån skadeståndslagen, dvs icke elrelaterade skador, är det 10 år som gäller. Kundservice ska inte göra bedömning om ersättning, det är Skadeståndsavdelningen som utreder ärendet och beslutar om personen har rätt till ersättning eller inte.

Skadeståndsanmälan

OBS! Skadeståndsanmälan ska göras skriftligt, kundservice får inte ta emot anmälan via telefon.

Personen ska i första hand göra sin skadeståndsanmälan via Ellevios hemsida

Personer: [Ersättning vid skada och skadestånd — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Företag: [Ersättning vid skada på grund av strömavbrott — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Om tekniskt fel uppstår vid skadeståndsanmälan på hemsidan och personen kontaktar kundservice ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till internskadestand@ellevio.se och meddela detta. Skadeståndsavdelningen får sedan i sin tur anmäla det till IT.

Om personen inte har tillgång till dator kan skadeståndsanmälan göras via blankett, se bifogat dokument Skadeanmälan blankett.

Kundservice kan skicka blanketten till personen, personen fyller i blanketten och skickar till Ellevio.

E-post: skadestand@ellevio.se

Brev:

Ellevio AB

Skadestånd

Box 242 07

104 51 Stockholm

Om en person skickar ett skadeståndsanspråk via brev (ej Ellevios blankett) och det hamnar hos kundservice ska kundservice omgående kontakta denne och eventuellt skicka Ellevios blankett.

Personen behöver bifoga underlag tillsammans med sin skadeståndsansökan, till exempel:

- Reparatörsrapport
- Kvitto på ursprungligt inköp
- Kvitto på nyinköp

- Information om egendomens ålder vid skadans inträffande
- Bilder på den skadade egendomen/skadan, extra viktigt när mat är förstörd.
- Fakturor och annat underslag som är relevant

Inkomna ärenden hanteras i turordning, när Ellevio påbörjar utredning gällande personens ärende skickar Ellevio en bekräftelse till personen.

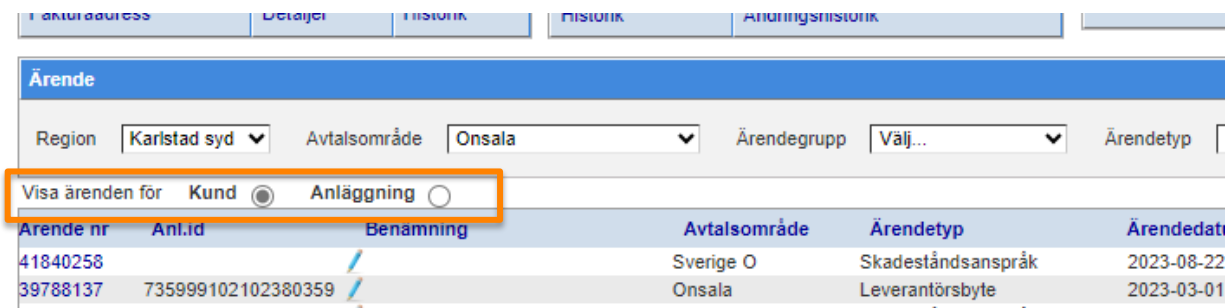
När man gör en skadeståndsanmälan via ellevio.se så skickas ett automatiskt bekräftelsemejl till personen. När det har gått 1 månad efter att anmälan är gjord skickas ett nytt automatiskt mejl till personen med information om att ärendet ligger i kö.

Pågående ärende

Hantering av ärendet påbörjas efter 1-2 månader, ärenden hanteras i turordning

Handläggningstiden beror på hur mycket utredning som behöver göras, hur komplex skadan är och om personen från början bifogat de underlag som krävs för att Ellevio ska kunna hantera ärendet.

Om en person kontaktar kundservice och vill få information om sitt ärende ska kundservice i första hand leta efter information i WMS ärendet och informera kunden. Ett ärende kan ligga på kundnivå eller anläggningsnivå. Om ärendet inte syns på kundöversikten när kund/anläggning har sökts fram så klicka i kund vid "Visa ärenden för", enligt nedan.



Ärende nr	Anl.id	Benämning	Avtalsområde	Ärendetyp	Ärendedat
41840258		/	Sverige O	Skadeståndsanspråk	2023-08-22
39788137	735999102102380359	/	Onsala	Leverantörsbyte	2023-03-01

Om kunden ändå vill få kontakt med en specifik utredare ska kundservice ta information om ärendet och kontakta skadeståndsavdelningen i första via e-post internskadestand@ellevio.se och i andra hand via telefon se kontaktlista. Om kontakt sker via telefon ska kundservice informera respektive utredare och informera utredaren om kontaktuppgifter och vad ärendet gäller innan samtalet kopplas över.

Om en person som gjort en skadeståndsanmälan kontaktar kundservice via telefon och önskar komplettera sin anmälan (med till exempel underlag) ska personen hänvisas till att skicka in alla underlag via e-post till skadestand@ellevio.se. Personen ska ange sitt ärendenummer.

Om en person som gjort en skadeståndsanmälan kontaktar kundservice via e-post och önskar komplettera sin anmälan (med till exempel underlag) ska meddelandet vidarebefordras till internskadestand@ellevio.se

När Ellevio tagit emot personens skadeståndsanmälan finns ett ärende i WMS.

Kundservice ser via Tidsläge i vilken status ärendet är, respektive status har en grön bock.

Skapad: När ärendet har registrerats i WMS

Mottaget: När ärendet är tilldelat en handläggare (se sign)

Ofullständigt: När handläggaren inväntar kompletterande underlag från personen

Kompletterat: När handläggaren tagit emot komplett underlag

Besked kund: När beslut i ärendet har skickats till personen

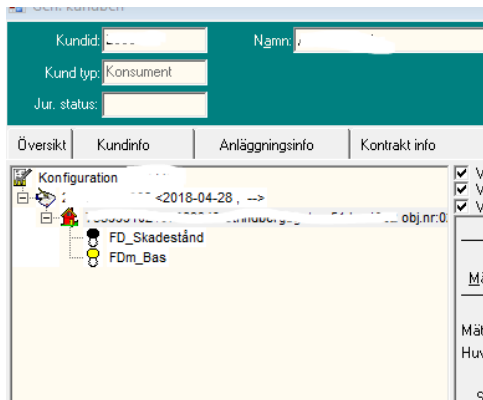
Tidsläge 	Datum	Sign
✓ Skapad	2021-07-07	FORTEX/1971
✓ Mottaget	2021-07-08	xarpenkar
✓ Meddela användare när ärende avslutats		
✓ Ofullständigt	2021-07-12	fernsjes
✓ Kompletterat		
✓ Information kund	2021-07-12	fernsjes
✓ Svar från kund		
✓ Besked kund		
✓ Kvar inkommit		

Utbetalning

Om personen fått en utbetalning gällande skadestånd syns utbetalningen i CAB.

Gå in på Kontrakt-/Faktura Adm fliken

Under konfigurationen finns produkten FD_Skadestånd



Beslut

Beslut skickas via e-post eller post. Om personen har frågor kring beslutet ska kundservice hänvisa denne till skadestånd, förslagsvis genom att personen svarar på mejlet från skadeståndsavdelningen där beslutet inkom.

Om personen är missnöjd med Ellevios beslut har personen rätt till att få beslutet omprövat av annan skadeståndsspecialist. Information om att omprövning begärs skickas via e-post eller post.

Om personen är missnöjd med omprövningsbeslutet hänvisar Ellevio personen till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller Konsumentvägledare i kommunen där personen bor.

Om en kund kontaktar kundservice och vill ha ett omprövningsbeslut så ska kundservice meddela skadestånd det via internskadestand@ellevio.se Skadestånd tar kontakt med kunden gällande omprövningen.

Ordinarie skadeståndsregler

En person har alltid rätt att ställa skadeståndsanspråk mot Ellevio. Personen kan ha rätt till skadeståndsansättning för skador som har orsakats av till exempel fel i leverans/elsäkerhetsbrist (spänningsproblem/nollfel), strömbrott eller grävarbete utfört av Ellevios entreprenör. Även skador som uppstått på kunds anläggning i samband med underhåll/nybyggnation av elnätet vid arbete utfört av Ellevio eller Ellevios entreprenör, till exempel mätarbyte, kan ge rätt till skadeståndsansättning. Övriga skadeståndsanspråk kan vara skador på fastighet, skog och mark eller personskada.

Skadestånd vid strömbrott

Det är olika regler gällande skadestånd vid strömbrott för personer och företag.

Personer

Skadeståndsfrågan regleras av Ellagen, kapitel 11.

Huvudregeln är att personen har rätt till skadestånd vid strömbrott, elnätsägaren måste kunna visa att avbrottet beror på hinder utanför elnätsägarens kontroll som skäligen inte kunde förväntas och vars följderna elnätsägaren inte skäligen kunde ha undvikit för att kunna undvika skadeståndsskyldigheten.

- Personen har rätt till ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
- Personen ska skriftligen anmäla skadeståndsanspråket och kunna påvisa den skada personen lidit, till exempel förstörd mat i frysen eller elektrisk artikel som gått sönder.
- Anmälan ska innehålla dokumentation som styrker skadeståndsanspråket, till exempel kvitton eller foton.
- Om strömbrottet beror på väderleksförhållandet kommer detta bedömas från fall till fall beroende på typ av område och information från SMHI och entreprenörer etc.

Företag

Det finns inga regler i ellagen om ersättning för företag vid strömavbrott utan ordinarie skadeståndsregler gäller. Det innebär att företaget måste visa att elnätsbolaget har handlat vårdslöst eller försumligt för att få rätt till skadestånd.

- Företaget har enligt Ellevios allmänna avtalsvillkor (Nät 2021N och Nät 2012H) rätt till ersättning för personskada eller sakskada om elnätsägaren har handlat vårdslöst.
- Förmögenhetsskador (till exempel utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts inte.
- Företaget ska skriftligen anmäla skadeståndsanspråket och kunna påvisa den skada företaget lidit och att skadan orsakats av elnätsägarens försumliga eller vårdslösa agerande.
- Anmälan ska innehålla dokumentation som styrker skadeståndsanspråket, till exempel kvitton, foton eller fakturor.

Kollektivmätning

Vid kollektivmätning räknas det enskilda hushållet inte längre som en kund till elnätsföretaget eftersom det inte finns ett avtal mellan hushållets elanvändare och elnätsföretaget. Som enskilt hushåll i en förening med gemensamma avtal förlorar personen den lagstadgade rätten att få ersättning och skadestånd vid elavbrott. Personen måste istället vända sig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen med eventuella klagomål.

Exempel på ersättningsbara skador

Personer

- Ersättning för skäliga ekonomiska utlägg i samband med skadan: till exempel resekostnader
- Inkomstbortfall: ska kunna styrkas med intyg av arbetsgivare
- Sakskador: skador på livsmedel (förstörd mat och matvaror), hushållsmaskiner och hemelektronik
- Personskador: ska vara direkt orsakad av el samt vara dokumenterad av läkare/sjukvård
- Schablonersättning: kan fås för eget arbete gällande att till exempel återställa eller begränsa skada efter eller i samband med skadan. Ersätts med 100 kr/timme

Företag

- Sakskador: skada på maskin eller skada på verktyg
- Personskador: ska vara direkt orsakad av el samt vara dokumenterad av läkare/sjukvård

Kontaktuppgifter

Skadeståndsanmälan görs via hemsidan

Komplettering av pågående ärende görs via skadestand@ellevio.se

Postadress till skadeståndsgruppen:

Ellevio AB

Skadestånd

Box 242 07

105 41 Stockholm

Generella frågor om skadestånd som kundservice inte hittar svar på kan skickas via e-post till internskadestand@ellevio.se

Om kundservice inte kan besvara personens ärende med hjälp av WMS eller denna rutin kan kundservice ställa frågor om ett pågående skadeståndsärende direkt till ansvarig handläggare, se kontaktlista.

Samarbetspartners

Ellevio har två olika samarbetspartners gällande skadeståndsärenden.

Crawford är en overflowpartner, vilket innebär att Crawford hanterar skadeståndsärenden när Ellevio har höga volymer av ärenden och/eller backlogg. Crawford hanterar hela ärendet och har kontakt med Personen, Ellevios entreprenörer och Ellevios medarbetare. Crawford fattar beslut i ärendet efter avstämning med Ellevios skadeståndsavdelning.

I WMS finns information om det är Crawford som hanterar ärendet, där finns även kontaktuppgifter till ansvarig utredare hos Crawford.

If är Ellevios ansvarsförsäkringsgivare och hanterar ärenden och skador som omfattas av Ellevios försäkring. If har kontakt med personen och fattar beslut i ärendet.

I WMS finns information om det är If som hanterar ärendet.

Elektrikerfakturor vid strömavbrott

Om personen anlitat en elektriker för att felsöka anläggningen och det visar sig, efter felsökningen, att felet ligger på Ellevios sida kan personen begära en utredning av ärendet. Kundservice ska informera kunden att i händelse av strömavbrott måste anmälan alltid först ske till Ellevio, detta enligt våra [tillämpningsvillkor](#).

Efter utredning har gjorts av Ellevios Kundvårdsgrupp tas beslut om ersättning godkänns eller inte. Det är viktigt att Kundservice inte lovar kunden något. Kunden begär utredning av ärendet genom att själv skicka ett e-postmeddelande till kundvardsgrupp@ellevio.se.

Frågor och svar

Q: Hur får jag svar om mitt skadeståndsärende?

A: Beslut skickas via e-post eller brev, Ellevio ger inte besked om beslut via telefon.

Q: Varför gör ni åldersavdrag?

A: När Ellevio tar emot en skadeståndsanmälan görs en värdering av den förstörda egendomen. Om ett förstört kylskåp köptes till exempel år 2010 så ersätter inte Ellevio ett nytt kylskåp som köps 2023 utan för det värde som det förstörda kylskåpet hade haft på andrahandsmarknaden vid det tillfälle det gick sönder. Ellevio ersätter dagsvärdet av varan eller reparationskostnad (om reparationen är skälig).

Q: Hur ställs regresser?

A: Om ett försäkringsbolag, eller någon annan aktör, kontaktar kundservice via telefon och frågar hur de ska skicka in ersättningskrav (regress) så ska det göras via e-post till skadestand@ellevio.se

Om ett försäkringsbolag, eller någon annan aktör, mejlar in en regress/ett ersättningskrav (ett ärende med bifogade underlag och filer) så ska rådgivaren på kundservice skicka det vidare till skadestand@ellevio.se

Sökord: Skadestånd, Skadeståndsansökan, Ersättning, Anspråk, Regress, Försäkringsbolag, Skadelidande, Ansvar, Skador, Skadeblankett, Skadeanmälan, Strömavbrott, Elsäkerhetsbrist, Värdeminskning, Preskriptionstid, Skadeståndsanspråk

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Ersättning

Underkategori: Skadestånd